

1012893-94.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: RODRIGO GORGA CAMPOS

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... de fevereiro de 2022 foi vítima de roubo, no qual lhe foi subtraído o aparelho celular; aos 21 de fevereiro de 2022 constatou movimentações desconhecidas em sua conta bancária, incluindo três empréstimos e transferências via PIX; comunicou os fatos à autoridade policial e solicitou estorno das quantias à instituição financeira; o banco réu, porém, induziu-a a firmar termo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

9ª Vara Cível

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012893-94.2022.8.26.0564 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30/08/2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, SP, Dr. RODRIGO GORGA CAMPOS.

Eu, _____ (*), Escrevente, digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012893-94.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Cristiane Leite de Moura

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por CRISTIANE LEITE DE MOURA em face de BANCO BRADESCO S/A na qual alega a autora, em síntese: aos 18 de fevereiro de 2022 foi vítima de roubo, no qual lhe foi subtraído o aparelho celular; aos 21 de fevereiro de 2022 constatou movimentações desconhecidas em sua conta bancária, incluindo três empréstimos e transferências via PIX; comunicou os fatos à autoridade policial e solicitou estorno das quantias à instituição financeira; o banco réu, porém, induziu-a a firmar termo de quitação de empréstimos, com recursos existentes em sua própria conta. Pugna pela declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Requer tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas de um dos empréstimos. Juntou documentos (págs.28/47).

Deferida a tutela de urgência (págs.48/49), foi determinada a citação de BANCO BRADESCO S/A, que apresentou contestação nas págs.66/82, aduzindo: o PIX é um procedimento seguro tendo em vista que o usuário somente fará as transferências depois que for autenticado pela instituição detentora da conta por meio da validação de senha, token ou biometria; ilegitimidade passiva do banco réu, visto que não teve qualquer ingerência no valor que foi subtraído da autora; os valores

foram direcionados a terceiros, os únicos que são aptos a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido; ausência de interesse processual em razão da possibilidade de resolução do conflito de forma extrajudicial; exercício regular do direito; ausência de falha na prestação de serviços; os empréstimos e as transferências foram realizados em conformidade com os procedimentos de segurança; exigibilidade dos débitos; danos morais incabíveis; inaplicabilidade da inversão do onus da prova. Juntou documentos de págs.109/167.

Réplica apresentada nas págs.171/177.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Aos 18 de fevereiro de 2022 a autora foi vítima de roubo, no qual foi subtraído o aparelho celular. No dia 21 de fevereiro de 2022 percebeu que foram realizadas movimentações em sua conta bancária, como empréstimo pessoal e transferências via PIX. Alega que comunicou o fato à autoridade policial e à instituição financeira, que se recusa a promover o estorno dos valores debitados e anular os contratos de empréstimo firmados pelos fraudadores. Afirma que foi induzida a firmar termo de quitação de empréstimos, com recursos existentes em sua própria conta.

Não se ignora o teor da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Agostinho Alvim ensina que o fortuito interno é ligado à própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do devedor e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor, mas exigiria fato externo, que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexidade.

Porém, a utilização de um aparelho celular roubado, com os dados bancários da autora, afasta a responsabilidade da instituição financeira, porquanto o fraudador utilizou os dados legítimos, verdadeiros, da correntista, para acessar as contas correntes e realizar as transações.

O emprego do celular subtraído para realizar operações de internet banking afasta a alegação de falha da instituição financeira, porquanto o sistema permitiu, corretamente, o acesso à conta corrente, mediante utilização de senhas e tokens que, em princípio, eram apenas do conhecimento da consumidora. E as informações sigilosas da consumidora foram acessadas pelo fraudador por força das informações contidas no próprio dispositivo (aparelho celular furtado), tratando-se, portanto, de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do Banco.

Por sua vez, nada há nos autos a demonstrar que a requerente notificou, de imediato, a instituição financeira, de que não estava mais na posse do aparelho de telefonia celular, para que pudessem bloquear as contas bancárias, inviabilizando a realização de transações. A própria autora afirma que compareceu ao banco somente no dia 22 de fevereiro de 2022, quatro dias após o roubo do aparelho de telefonia celular.

A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, sofrendo mitigação, pois o legislador exime o fornecedor de quaisquer obrigações caso comprove culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC). O dano foi causado, exclusivamente, por ato de terceiros o que, evidentemente, afasta o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o evento danoso. “Quando, no entanto, o ato de terceiro é causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso fortuito, sendo imprevisível e inevitável” (Carlos Roberto Gonçalves - Responsabilidade Civil - Saraiva- 1995, pág. 509).

Portanto, em que pese o respeitável entendimento do ilustre procurador da autora não há como imputar à instituição bancária responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela consumidora, a teor da excludente prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a pretensão ressarcitória e leva à improcedência da ação.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a ação de procedimento comum ajuizada por CRISTIANE LEITE E MOURA em face de BANCO BRADESCO S/A e, por consequência, revogo a tutela concedida na decisão de págs.48/49. Arcará a autora com o pagamento das custas,

despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça, motivo pelo qual a execução da verba sucumbencial fica condicionada aos requisitos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. P.I.

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2022.

RÓDRIGO GORGA CAMPOS

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA